

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר
אורי מקלב

533/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במוסדות התכנון), התשפ"ג–2022

- הוספת סעיף 148.1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 48 יבוא:
- "ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית
148. (א) בהרכב מוסד תכנון יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה החרדית.
- (ב) עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור בסעיף קטן (א), חברים במוסדות תכנון שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם יהיו, ככל שניתן בנסיבות העניין, מקרב בני האוכלוסייה החרדית.
- (ג) שר הפנים רשאי לקבוע הוראות ליישום הייצוג ההולם.
- (ד) בסעיף זה –
- "בן האוכלוסייה החרדית" – כהגדרתו בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959²;
- "מוסד תכנון" – למעט ועדה מקומית."

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

דברי הסבר

מוסדות התכנון הם גופים ציבוריים בעלי עוצמה וחשיבות ייחודיים בכל הקשור לתכנון ולבנייה ולהקצאת משאבי קרקע יקרי ערך.

במוסדות התכנון השונים קיים חוסר ולעיתים אף תת ייצוג של אזרחים מהמגזר החרדי. מעבר לעובדה שמדובר באפליה של ציבור שלם שכמעט ואינו מיוצג, יש חשיבות מקצועית ואזרחית לייצוגם במוסדות התכנון, שכן לדיור החרדי אופי תכנוני שונה וצרכים שונים, ואף פרוגרמות תכנוניות מותאמות. ייצוג הולם יסייע לדאוג לצרכי אוכלוסייה זו עוד בשלב התכנוני.

על כן, מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם בכל מוסדות התכנון, שתחול רק לגבי חברים במוסדות שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם. עד להשגת ייצוג הולם, יחויבו השרים הממנים להעדיף מינוי נציג חרדי במוסדות התכנון, ככל שהדבר ניתן. שר הפנים יהיה אחראי על יישום סעיף זה ויהיה רשאי לקבוע הוראות ליישום הייצוג ההולם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (פ/3070/24), ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)